

1. 개정이유 및 주요내용

현행 바닷가 관리지침에는 공유수면관리청이나 매립면허관청이 원상회복 의무면제를 하려는 경우 5개 기관의 의견을 모두 듣도록 규정하고 있으나, 검토사항의 중복·민간사업자 검토에 따른 공공성 훼손 우려 및 지나친 검토지연 등의 한계가 지적되고 있음. 이에 원상회복 의무면제 시 의견수렴 대상 전문기관 및 절차를 개편함으로써 제도의 합리성을 제고하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」, 「연안관리법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

바닷가 관리지침 일부개정훈령안

바닷가 관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항제3호 중 "못하였거"를 "못했거"로 하고, 같은 조 제3항 중 "관리하여야"를 "관리해야"로 한다.

제7조제2항 중 "호선한다"를 "호선(互選)한다"로 하고, 같은 조 제5항 중 "개의하고"를 "개의(開議)하고"로 하며, 같은 조 제6항 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "지급하지 않는다"로 한다.

제8조제3호 중 "부득이 한때"를 "부득이한 때"로 한다.

제9조제2항 각 호 외의 부분 중 "각호"를 "각 호 중 둘 이상"으로, "들어야"를 "듣고 해당 의견을 원상회복 의무 면제 여부 결정에 반영해야"로 하고, 같은 항 제2호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제3호를 삭제하고, 같은 항 제4호를 제3호로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 한국해양수산개발원 또는 한국환경연구원

③ 공유수면관리청 또는 공유수면매립면허관청은 제2항에 따라 전문기관의 의견을 들으려는 경우 20일 이상의 기간을 정하여 전문기관의 장에게 의견을 요청해야 하며, 전문기관은 특별한 사유가 없으면 해당 기간 내에 의견을 회신해야 한다. 다만, 전문기관의 장은 의견을 요청

받은 기간 내에 검토를 완료할 수 없다고 판단되는 경우에는 공유수면 관리청 또는 공유수면매립면허관청에게 연장을 요청하는 사유를 밝혀 기간 연장을 요청할 수 있다.

제10조제1항 중 "제6조의"를 "제6조에 따른"으로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "진행하여야"를 "진행해야"로 하며, 같은 조 제5항 후단 중 "따라 관장부처"를 "따른 관리부처"로, "그러하지 아니하다"를 "해당 관리부처가 관리한다"로 한다.

제11조제1항 및 제2항 중 "보고하여야"를 각각 "보고해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "고시하여야"를 "고시해야"로 한다.

제12조의 제목 "(유효기간)"을 "(존속기간)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "고시는"을 "훈령은"으로, "검토하여야"를 "검토해야"로, "2023년 12월 31일"을 "2026년 12월 31일"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(전문기관 의견수렴에 관한 적용례) 제9조의 개정규정은 이 훈령 시행 후 최초로 원상회복 의무면제를 하는 경우부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(바닷가의 유형구분) ① 해 양수산부장관은 바닷가를 효율 적으로 관리하기 위하여 다음 각 호에 따라 바닷가의 유형을 구분할 수 있다.	제4조(바닷가의 유형구분) ① --- ----- ----- ----- -----.
1. · 2. (생 략)	1. · 2. (현행과 같음)
3. 토지등록가능 바닷가 : 법정 개발계획에 따른 공사완료 이 후 토지로 등록되지 <u>못하였거</u> 나 도로와 육지에 연결되어 토지성격이 강한 바닷가 중 토지로 전환하여 관리할 필요 가 있는 바닷가	3. ----- <u>못했거</u> --- ----- ----- ----- -----
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 해양수산부장관은 유형이 구 분된 바닷가에 대하여 관리번호 를 부여하고 바닷가등록부에 등 록하여 <u>관리하여야</u> 한다.	③ ----- ----- ----- ----- <u>관리해야</u> -----.
④ (생 략)	④ (현행과 같음)
제7조(바닷가 평가위원회의 구성 등) ① (생 략)	제7조(바닷가 평가위원회의 구성 등) ① (현행과 같음)
② 위원장은 위원 중에서 <u>호선</u> <u>한다</u> .	② ----- <u>호선</u> <u>(互選)한다</u> .
③ · ④ (생 략)	③ · ④ (현행과 같음)

⑤ 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하면 소집하며, 재적 위원 과반수의 출석으로 개 의 하 고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원회에 출석한 위원에게는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 직접적으로 관련되어 심의회에 출석한 경우에는 그 러 하 지 아 니 하 다.

⑦ · ⑧ (생 략)

제8조(해촉) 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.

1. · 2. (생 략)

3. 위원회의 업무조정 등으로 인하여 부 득 이 한 때

제9조(원상회복 의무면제) ① (생 략)

② 공유수면관리청 또는 공유수면매립면허관청은 제1항의 원상회복 의무를 면제하기 전에 원상회복 의무 면제의 타당성, 환경영향, 원상회복 이후의 사후관리 등에 대하여 다음 각 호

⑤ -----

----- 개 의 (開議) 하 고 -----
-----.

⑥ -----

-----.

--- 지 급 하 지 않 는 다.

⑦ · ⑧ (현행과 같음)

제8조(해촉) -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----
---- 부 득 이 한 때

제9조(원상회복 의무면제) ① (현행과 같음)

② -----

----- 각 호

의 전문기관의 의견을 들어야
한다.

1. (생략)

2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 한국해양수산개발원 및 한국환경정책·평가연구원

3. 「해양환경관리법」 제86조에 따른 평가대행기관

4. (생략)

<신설>

중 둘 이상----- 듣고 해당 의견을 원상회복 의무 면제 여부 결정에 반영해야 ---.

1. (현행과 같음)

2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따른 한국해양수산개발원 또는 한국환경연구원

<삭제>

3. (현행 제4호와 같음)

③ 공유수면관리청 또는 공유수면매립면허관청은 제2항에 따라 전문기관의 의견을 들으려는 경우 20일 이상의 기간을 정하여 전문기관의 장에게 의견을 요청해야 하며, 전문기관은 특별한 사유가 없으면 해당 기간 내에 의견을 회신해야 한다. 다만, 전문기관의 장은 의견을 요청받은 기간 내에 검토를 완료할 수 없다고 판단되는 경우에는 공유수면관리청 또는 공유수면매립면허관청에게 연장을 요청하는 사유를 밝혀 기간 연장

제10조(토지의 등록) ① 해양수산
부 장관은 제6조의 위원회의 심
의를 거쳐 토지등록가능 바닷가
를 선정한다.

②·③ (생략)

④ 제3항의 국유지로 등록하기
전에 지적소관청 또는 지방해양
수산청은 「국유재산법」 제12
조에 따라 다음 각 호의 절차를
진행하여야 한다.

1. ~ 6. (생략)

⑤ 제4항에 따라 바닷가를 국유
지로 등록할 경우에는 해양수산
부를 관리청으로 지정한다. 다
만 개별법에 따라 관장부처가
따로 있는 경우에는 그러하지
아니하다.

제11조(보고 등) ① 제10조에 따
라 토지등록이 이루어진 경우에
관할 시장·군수·구청장은 해
양수산부장관에게 반기별로 그
토지등록 실적을 보고하여야 한
다.

② 제9조에 따라 바닷가의 원상
회복 의무면제를 한 경우에 관

을 요청할 수 있다.

제10조(토지의 등록) ① -----
----- 제6조에 따른 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

④ -----

진행해야 ----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

⑤ -----

-----.
----- 따른 관리부처-----
----- 해당 관리
부처가 관리한다.

제11조(보고 등) ① -----

----- 보고해야 ----
--.

② -----

할 특별자치도지사·시장·군수·구청장 또는 시·도지사는 해양수산부장관에게 반기별로 그 실적을 <u>보고하여야</u> 한다. ③ 해양수산부는 바닷가의 토지 등록이 완료된 경우에는 정보를 관보 및 해양수산부 홈페이지에 그 내용을 <u>고시하여야</u> 한다. 제12조(<u>유효기간</u>) 이 <u>고시</u>는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 <u>검토하여야</u> 하는 <u>2023년 12월 31일까지</u> 효력을 가진다.	----- ----- ----- ----- <u>보고해야</u> -----. ③ ----- ----- ----- ----- <u>고시해야</u> -----. 제12조(<u>존속기간</u>) -- <u>훈령은</u> --- ----- ----- ----- ----- <u>검토해야</u> ----- <u>2026년 12월 31일</u>----- -----.
---	---